广东定山建设工程有限公司“8·8”高处坠落事故调查报告

2021年8月8日16时11分,广东定山建设工程有限公司一名工作人员在三水区妇幼保健院门诊楼三楼走廊进行敷设电缆作业时，从人字梯上坠落受伤，后经治疗无效于8月10日死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）的有关规定，由三水区应急管理局牵头区纪委监委、区公安分局、区卫生健康局、区住建水利局、区人力资源和社会保障局、区总工会、西南街道办等单位相关人员,组成广东定山建设工程有限公司“8·8”事故调查组，调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

（一）涉事故工程概况

由于佛山市三水区妇幼保健院新增投入CT机等医疗设备，为满足设备安全用电需求，计划从配电房重新敷设电缆至门诊楼三楼配电间，该项目已纳入2021年度该院采购预算。2021年6月29日，佛山市三水区妇幼保健院通过广东政府采购智慧云平台发出定点竞价采购公告，7月6日在该

采购平台发布成交公告，由广东定山建设工程有限公司中标佛山市三水区妇幼保健院门诊电缆敷设项目，双方于7月28日签订了《广东政府采购智慧云平台电子卖场修缮工程定点采购合同》(编号：HT-2021-***，以下简称《修缮工程定点采购合同》)，合同总价款：551207元。根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》的规定，该工程项目投资额在100万元以下，可以不申请办理施工许可证。

（二）涉事故单位概况

建设单位：佛山市三水区妇幼保健院（以下简称三水妇幼保健院），成立于1996年10月，法定代表人、主要负责人：马海生，取得有效的医疗机构执业许可证，地址：佛山市三水区西南街道康乐路10号。

承包单位：广东定山建设工程有限公司（以下简称广东定山建设公司），统一社会信用代码：914406****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：温平基，注册资本：人民币贰仟万元，成立日期：2009年10月13日，营业期限：长期，住所：佛山市三水区西南街道河口桥西街三巷4号二层之二（住所申报），经营范围：承接建筑工程施工，建筑装修装饰工程，建筑机电安装工程、输变电工程等，该公司现有员工约27人。广东定山建设公司持有佛山市住建局于2019年10月23日核发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：输变电工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级

等，有效期至2022年4月26日。该公司持有广东省住建厅核发的《安全生产许可证》，有效期：2021年2月4日至2024年2月4日。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2021年8月8日，由于在三水妇幼保健院进行敷设电缆工作需要增加人手，除原6名作业人员外，广东定山建设公司施工现场管理人员朱建芝当天临时增加聘请了敖绍久等7名临聘人员到现场协助敷设电缆工作，作业流程：将电缆吊至门诊楼三楼平台后，再利用滑轮等机械设备将电缆敷设到门诊楼三楼西侧走廊天花吊顶上方的线槽内，沿着走廊尽头的楼梯间墙壁敷设至一楼的配电井。当日下午16时11分，敖绍久在妇幼保健院门诊楼三楼西侧走廊妇科诊室门口的人字木梯上协助敷设电缆工作，从人字木梯下来时，不慎跌落到地面。

(二)事故救援情况

事故发生后，现场作业人员立即呼叫三水妇幼保健院的医护人员，该院急诊科医护人员迅速到场进行了急救，约十分钟后安排救护车将受伤的敖绍久送往三水区人民医院进行治疗，后于2021年8月10日晚救治无效死亡，死亡原因：创伤性急性硬膜下出血（右额颞顶部硬膜下血肿）并脑疝、失血性休克。

（三）应急处置情况

接到事故报告后，区有关部门、西南街道办高度重视，

及时了解相关情况并成立事故调查组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。西南街道应急管理办公室执法人员接报后对事故现场进行了检查，作出现场处理措施决定，要求从危险区域撤出有关人员，暂停使用相关设备设施，排除安全隐患，并配合开展事故调查。本次应急机制及时有效，现场救援处置得当，善后工作有序开展。

（四）善后处理情况

经协商，死者家属与广东定山建设公司、朱建芝达成赔偿协议，协议约定由朱建芝垫付死者生前医疗费用，并向死者家属赔偿人民币 80 万元（包含死亡赔偿金、丧葬费等费用），签订协议书之日起 2 日内支付 40 万元，于 2022 年 4 月 10 日、10 月 25 日前各支付 20 万元，死者家属收到上述款项后不再就此事向朱建芝、广东定山建设公司、三水妇幼保健院主张任何赔偿及费用。死者家属出具了谅解书，死者遗体已于 2021 年 8 月 18 日在三水区殡仪馆火化。本次事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）广东定山建设工程有限公司“8·8”高处坠落事故造成 1 人死亡，死者信息如下:

敖绍久，男，汉族，贵州沿河人，1961 年*月*日出生，公民身份号码：522228****，住址：贵州省沿河土家族自治县***。

（二）本次事故造成直接经济损失为 80 万元。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

事故发生在三水区妇幼保健院门诊楼三楼西侧走廊，作业部分走廊长约 6.5 米，宽约 2.8 米，死者敖绍久作业时使用的人字木梯长约 2 米。据向现场人员了解，事发前，人字梯放置垂直高度约 1.8 米，死者站在约 1.5 米高处，敷设电缆的位置在走廊吊顶上方的线槽，线槽距离地面约 2.8 米。事故发生时，敖绍久在人字梯上进行电缆敷设收尾工作走下人字梯，未采取佩戴安全帽及其他安全防护措施，从人字梯上跌落倒地。

（二）调查情况

事故调查组成立后，依法对广东定山建设公司、三水妇幼保健院等相关主体开展事故调查，经查阅档案资料和对广东定山建设公司法定代表人温平基、项目负责人邓裕华、施工现场管理人员朱建芝、三水妇幼保健院总务科罗宇飞及现场工作人员等进行调查询问，并综合现场勘查情况，调查情况如下:

关于本次涉事故门诊电缆敷设项目，三水妇幼保健院与广东定山建设公司于 2021 年 7 月 28 日签订《修缮工程定点采购合同》后，广东定山建设公司向三水妇幼保健院提交了《安全生产承诺书》，对责任制、组织机构、教育培训、技术交底、资质审查、隐患排查等作出了承诺，并提交了《开工报告》、《施工组织设计》以及公司相关资质证书。三水妇幼保健院于 7 月 29 日至 30 日，对广东定山建设公司的《开工报告》、《施工组织设计》以及资质等进行了审核；向广东定

山建设公司送达了《建筑施工安全生产告知书》，要求做好安全生产教育，进入施工现场的施工人员必须正确佩戴个人防护用品，重点关注扶梯、脚手架及重型机械操作中存在的安全隐患；对广东定山建设公司进行了安全技术交底，并签有《电力建设安全技术交底单》，安排罗宇飞、霍勇维作为项目管理人员，在项目建设过程中每日对现场进行巡查。综合调查情况分析，三水妇幼保健院履行了作为发包方的安全管理职责。

广东定山建设公司现有正式员工约27人，制定了安全生产管理责任制度，签订了岗位安全责任书，配备了专职安全管理人员，任命邓裕华担任三水妇幼保健院门诊电缆敷设项目经理，任命丘新松担任该项目专职安全管理人员。2021年8月1日广东定山建设公司与朱建芝、陈成华等7人签订劳务协议书，由朱建芝参与本次三水妇幼保健院门诊电缆敷设项目的施工管理工作。涉事故工程于2021年8月2日开始施工，8月8日因敷设电缆需要增加人手，朱建芝临时增加聘请敖绍久等7人到现场工作，广东定山建设公司当日上午对临时聘请的作业人员在作业现场进行了约20至30分钟的安全教育，该7名临聘人员与广东定山建设公司签订了劳务协议书。广东定山建设公司认可朱建芝以及其临时聘请的人员均属于该公司员工，提供了向现场工作人员发放安全帽、手套、安全带等劳动防护用品的记录。根据《修缮工程定点采购合同》附件1《项目负责人驻场承诺书》、附件2《专职安全管理人员驻场承诺书》，广东定山建设公司委派邓裕

华担任该项目负责人，丘新松担任专职安全管理人员，承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理和专职安全管理人员，自始至终全过程常驻工地现场，全面负责此工程现场管理，协调等工作。综合调查情况分析，广东定山建设公司存在如下问题：未按驻场承诺书安排项目负责人邓裕华、专职安全管理人员丘新松全过程常驻工地现场进行安全生产管理，用巡查替代全过程驻场管理；在事故当天增加7名临聘人员作业的情况下，未安排安全管理人员对敷设电缆工作进行现场安全管理，未能督促现场作业人员正确佩戴、使用安全帽等劳动防护用品，做好安全防护措施。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘察，认定此次事故的直接原因是：敖绍久作为作业人员，个人安全生产意识淡薄，在自身未佩戴安全帽或采取其他防护措施条件下，在人字梯上从事电缆敷设工作，在下人字梯时不慎跌落后不治身亡。

2.间接原因

广东定山建设公司安全生产管理制度落实不到位，未按驻场管理承诺书落实项目负责人、专职安全管理人员全过程常驻工地现场，未督促作业人员敖绍久佩戴、使用劳动防护用品，落实安全防护措施。

3.事故性质

根据调查情况，调查组认定，广东定山建设工程有限公

司“8·8”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.敖绍久在人字梯上进行作业过程中未佩戴安全帽，未采取其他安全防护措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定[1]，对事故的发生负有直接责任。

2.广东定山建设公司安全生产管理制度落实不到位，未落实现场安全管理，未督促作业人员佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条[2]的规定，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

1.敖绍久作为事故直接责任人，因其在事故中死亡，免于追究责任;

2.广东定山建设公司作为责任单位，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项[3]的规定，对该公司处二十万元以上五十万元以下的罚款，事故虽发生在安全生产大检查期间，但相关方积极协调赔偿，取得了家属谅解，建议由区应急管理局参照同类型事故依法对该公司作出行政处罚。

六、事故防范及整改措施

本起生产安全事故，充分暴露出企业安全生产主体责任

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十四条规定：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。（因事故发生在新《安全生产法》施行前，本事故仍适用2014年修订版《安全生产法》，下同）

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条规定：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

未有效落实，施工现场安全管理缺失等问题，为应对和防范类似事故的发生，按照行业和属地管理原则，提出以下事故防范和整改措施。

（一）约谈事故相关企业，做好警示教育

区住建部门要约谈广东定山建设公司，要求切实履行安全生产管理职责，加强对施工现场安全管理，加强对作业人员的安全防护教育，落实对员工佩戴使用劳动防护用品的监督，并向辖区建筑企业、建筑工地通报事故情况，做好警示教育，督促行业企业认真吸取事故教训。

（二）跟踪事故整改防范，做好“三个必须”工作

区住建部门要依据《佛山市安全生产委员会办公室印发佛山市落实事故企业吸取事故教训“三个必须”工作方案的通知》文件精神，督促涉事故单位按要求开展“三个必须”工作，并做好工作情况的收集。

（三）吸取事故教训，加强对医疗卫生单位在建工程管理

区卫健部门要督促各级医疗卫生单位在建施工工程项目的检查，紧盯安全防护措施不落实、现场安全管理缺失等问题，对存在安全生产隐患的在建工程暂停施工，立即整改，落实医疗卫生单位安全生产管理情况纳入单位绩效考核，确保医疗卫生单位安全生产形势稳定良好。

广东定山建设工程有限公司

“8·8”事故调查组

2021年10月15日